NO 91

K.S. Pathirane

1969 අංක 7 දරන රජයේ නිවාස (සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීමේ) පනත

අනුමතිය ලැබූ දිනය : 1969 අප්‍රේල් 28

1972 මාර්තු

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදී.
කොළඹ 1, රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් මිළ දී ලබාගත හැකිය.
මිළ : රු. 4.00 යි.
තැපැල් ගාස්තුව : රු. 2.50 යි.

එල්. ඩී.—ඕ. 10/68

පුද්ගලයන්ගේ පදිංචිය සඳහා රජය විසින් හෝ වෙනුවෙන් සපයනු ලබන නිවාසවල සන්තකය ආපසු ලබාගැනීම සඳහාත් ඒ හා සම්බන්ධ වූ හෝ ඊට ආනුෂංගික කරුණු සඳහාත් විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනතකි.

(අනුමතිය ලැබූ දිනය : 1969 අප්‍රේල් 28)

වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවට රැස් වූ ලංකාවේ උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ අනුශාසනය සහ අනුමතිය අනුව හා ඇතිව, එහි ම බලය ප්‍රකාර, අත්‍යුත්තම ප්‍රතාපවත් මහා රැජිණිය විසින් මෙසේ පනවනු ලැබේ :—

ලුහුඬු නාමය.

1. මේ පනත 1969 අංක 7 දරන රජයේ නිවාස (සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීමේ) පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබිය හැකි ය.

පනත අදාළ වීම.

2. මේ පනතෙහි විධිවිධාන—

(අ) සියලු ම රජයේ නිවාසවලට අදාළ විය යුතු ය; තව ද

(ආ) පුද්ගලයන් විසින් එවැනි නිවාසවල පදිංචි වීම පිළිබඳ ගම්‍යමාන බොන්දේසියක් වූ ලෙස හා විය යුතු ලෙස සියලු කල්හි ම සැලකිය යුතු ය.

අස් කිරීමේ නිවේදන නිකුත් කිරීමට ඇති බලය.

3. (1) නියම බලධරයකු විසින්, කවර වේලාවක වුවත්, යම් රජයේ නිවාසයක පදිංචිකරුවකු වෙත, නිවේදනය නිකුත් කිරීමට හේතු වූ කරුණු සඳහන් කරමින් සහ නිවේදනයෙහි නිශ්චිතව සඳහන් දිනයක ආරම්භ වන එහි ම නිශ්චිතව සඳහන් වූ කාලසීමාව ගතවීමට පෙර—

(අ) ඔහුගේ යැපෙන්නන් කිසිවකු වෙතොත් ඔවුන් ද සමඟ ඒ නිවාසය හිස් කොට යන ලෙස; සහ

(ආ) ඒ නිවාසය හිස් කොට එහි සන්තකය ඒ බලධරයාට හෝ නිවේදනයෙහි නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි එවැනි වෙනත් යම් නියම බලධරයකුට හෝ බලය ලත් තැනැත්තකුට භාර දෙන ලෙස,

ඒ පදිංචිකරුට නියම කරන නිවේදනයක් භාර කළ හැකි ය; නැතහොත් භාර කිරීමට සැලැස්විය හැකි ය. නිශ්චිතව සඳහන් කාලසීමාව කවර අවස්ථාවක වුවත් එය ආරම්භ වන දින සිට දෙමාසයකට අඩු නොවිය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් රජයේ නිවාසයක් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරනු ලබන සෑම නිවේදනයක් “අස් කිරීමේ නිවේදනයක්” වශයෙන් මේ පනතෙහි සඳහන් කරනු ලැබේ.

(3) යම් රජයේ නිවාසයක් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරනු ලැබූ අස් කිරීමේ නිවේදනයක් ඒ නිවාසයේ ලිපිනයෙහි දී ඒ පදිංචිකරු වෙත ලැබෙන පරිදි ලියාපදිංචි කළ ලිපියක් හැටියට තැපැල් මඟින් යවනු ලැබුවහොත් ඒ නිවේදනය ඒ නිවාසයෙහි පදිංචිකරු වෙත භාර කරනු ලැබූ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(4) සෑම අස් කිරීමේ නිවේදනයක් මේ පනතට යා කොට ඇති උපලේඛනයෙහි දැක්වෙන "අ" ආකෘතියෙහි විය යුතු ය.

අස් කිරීමේ නිවේදනයක් අනුව ක්‍රියා කිරීමට ඇති සීමිත බව.

4. යම් රජයේ නිවාසයක පදිංචිකරු වෙත අස් කිරීමේ නිවේදනයක් භාර කරනු ලැබූ අවස්ථාවක—

(අ) ඒ නිවාසය හිස් කොට යෑමට ඒ නිවේදනයෙන් එම පදිංචිකරුට නියම කොට ඇති කාලසීමාව ගතවීමෙන් පසුව ඒ නිවාසයෙහි පදිංචිව සිටීමට ඒ පදිංචිකරුට හෝ ඔහුගේ යම් යැපෙන්නකුට හිමිකම් නො ලැබිය යුතු ය; තව ද

(ආ) ඒ පදිංචිකරු විසින් එම නිවාසය හිස් කොට එහි සන්තකය එම කාලසීමාව ගතවීමට පෙර එසේ දෙන මෙන් අස් කිරීමේ නිවේදනයෙන් නියමිත බලධරයාට හෝ කැනැත්තාට භාර දිය යුතුවත් හැර තමාගේ යැපෙන්නන් කිසිවකු වෙතොත් ඔවුන් ද සමග ඔහු ඒ නිවාසයෙන් ඉවත්ව යා යුතු ය.

අස් කිරීමේ නිවේදනය ඉවත් කර ගැනීම හෝ අත් හිටුවීම.

5. භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් විසින් යම් අවස්ථාවක අස් කිරීමේ නිවේදනය ඉවත් කර ගැනීම හෝ තමා සුදුසු යයි සලකන කාල සීමාවක් සඳහා එය ක්‍රියාත්මක වීම අත් හිටුවීම හෝ කළ හැකි ය.

අස් කිරීමේ නිවේදනයක් අනුව ක්‍රියා නොකිරීමේ ප්‍රතිඵලය.

6. (1) යම් රජයේ නිවාසයක පදිංචිකරු යම් රජයේ නිවාසයක් පිළිබඳව තමා වෙත භාර කරනු ලැබූ යම් අස් කිරීමේ නිවේදනයක් සම්බන්ධයෙන් 4 වන වගන්තියෙහි (ආ) ඡේදයෙහි විධිවිධාන අනුව ක්‍රියා කිරීම පැහැර හැරි යම් අවස්ථාවක, යම් නියම බලධරයකු විසින් (ඒ නිවේදනය නිකුත් කළ නියම බලධරයා ඔහු වුවත් නොවූවත්)—

(අ) මෙහි පහත සඳහන් කරුණු, එනම්—

(i) මේ පනතෙහි කාර්යයන් සඳහා තමා නියම බලධරයකු බව,

(ii) ඒ නිවාසයෙහි පදිංචිකරු වෙත (පිටපතක් ඉල්ලීමට අමුණා ඇති) අස් කිරීමේ නිවේදනයක් භාර කරනු ලැබූ බව,

(iii) පදිංචිකරු වෙත ඒ අස් කිරීමේ නිවේදනය භාර කිරීමට හේතු වූ කරුණු, සහ

(iv) ඒ නිවාසය පිළිබඳව එම නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් ඉහත කී (ආ) ඡේදයෙහි විධිවිධාන අනුව ක්‍රියා කිරීම ඒ පදිංචිකරු විසින් පැහැර හැර ඇති බව

යන මේ කරුණු සඳහන් කරමින් ; සහ

(ආ) ඒ නිවාසයෙහි සන්තකය අපහු ලබා දෙන ලෙසත් [illegible] පදිංචිකරු සහ ඔහුගේ යැපෙන්නන් කිසිවකු [illegible] ඔවුන් ද ඒ නිවාසයෙන් නෙරපන ලෙසත් [illegible]

ඒ නිවාසය පිහිටි ප්‍රදේශය විෂයෙහි අධිකරණ බලය දරන සුළු අපරාධ අධිකරණය වෙත මේ පනතට යා කොට ඇති උපලේඛනයෙහි දැක්වෙන “ආ” ආකෘතියෙහි වූ ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ සෑම ඉල්ලීමක් මේ පනතට යාකොට ඇති උපලේඛනයෙහි දැක්වෙන “ඇ” ආකෘතියෙහි වූත් ඒ ඉල්ලීමෙහි දක්වා ඇති කරුණු තහවුරු කරන්නා වූත් දිවුරුම් පෙත්සමකින් සනාථ කළ යුතු අතර, අස් කිරීමේ නිවේදනයෙහි පිටපතක් ද ඒ සමග යැවිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තියෙහි ඉහත සඳහන් විධිවිධාන යටතේ දිවුරුම් පෙත්සමකින් සනාථ කරනු ලැබූත් අස් කිරීමේ නිවේදනයෙහි පිටපතක් සමග යවනු ලබන්නා වූත් සෑම ඉල්ලීමක් “නෙරපීම සඳහා වූ ඉල්ලීමක්” යනුවෙන් මේ පනතෙහි සඳහන් කරනු ලැබේ.

(4) නෙරපීම සඳහා වූ සෑම ඉල්ලීමක් එහි ප්‍රකාශිත කරුණු සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක සාක්ෂිය විය යුතු ය.

(5) නෙරපීම සඳහා වූ යම් ඉල්ලීමක් වෙනුවෙන් කිසිම මුද්දර ගාස්තු ගෙවීමක් නො විය යුතු ය.

නෙරපීම සඳහා වූ ඉල්ලීමක් ලැබුණු විට ක්‍රියා මාර්ගය.

7. යම් රජයේ නිවාසයක් සම්බන්ධයෙන් නෙරපීම සඳහා වූ ඉල්ලීමක් ලැබුණු විට, ආඥා පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබූ දිනයෙන් සිට සම්පූර්ණ දින තුනකට කලින් නොවූ හෝ සම්පූර්ණ දින හතකට පසුව නොවූ, ආඥා පත්‍රයෙහි නිශ්චිතව සඳහන් දිනයකට පෙර ඒ නිවාසයේ සන්තකය නියම බලධරයාට හෝ ඒ ස්ථානය පිළිබඳ අස් කිරීමේ නිවේදනයෙහි නිශ්චිතව සඳහන් බලය ලත් වෙනත් තැනැත්තාට භාර දෙන ලෙස පිස්කල්ට නියම කරමින් සහ බලය පවරමින් ඒ නිවාසය පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයෙහි පිස්කල් වෙත සුළු අපරාධ අධිකරණයක් විසින්, නොපමාව ම, සන්තකය භාර දීමේ ආඥා පත්‍රයක් නිකුත් කළ යුතු ය; තව ද අවශ්‍ය වුවහොත් එය නැවත නිකුත් කළ යුතු ය. එකී පිස්කල්ට හෝ ඔහු විසින් ඒ සඳහා බලය පවරනු ලැබූ යම් පොලිස් නිලධරයකුට ඒ පිස්කල් හෝ නිලධරයා අවශ්‍ය යයි සලකන සහායකයන් ද සමග ඒ නිවාසයට ඇතුළු වීම සඳහාත්, ඒ අනුව සන්තකය භාරදීම සඳහාත්, පදිංචිකරුගේ යැපෙන්නන් කිසිවකු වෙතොත් ඔවුන් ද සමග පදිංචිකරු ඒ නිවාසයෙන් නෙරපීම සඳහාත් ඒ ආඥා පත්‍රය ප්‍රමාණවත් අධිකාරය වශයෙන් සැලකිය යුතු ය.

ගෙවල් කුලී සීමා කිරීමේ පනත අදාළ වීමෙන් බැහැර කිරීම.

8. ගෙවල් කුලී සීමා කිරීමේ පනතෙහි විධිවිධානවල කිසිවක් යම් රජයේ නිවාසයක පදිංචිව සිටින යම් තැනැත්තකු නෙරපීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවිය යුතු ය.

අර්ථ නිරූපණය

9. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වුවහොත් මිස, මේ පනතෙහි—

“බලය ලත් තැනැත්තා” යන්නෙන්, යම් රජයේ නිවාසයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට, නියම බලධරයකු නොවන, ඒ නිවාසයෙහි සන්තකය ගැනීම සඳහා ඒ නිවාසය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද අස් කිරීමේ නිවේදනයකින් බලය පවරනු ලැබූ යම් තැනැත්තෙක් අදහස් වේ;

"නියම බලධරයා" යන්නෙන් භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් හෝ ඒ නියෝජ්‍ය ලේකම් විසින් මේ පනතෙහි කාර්යයන් සඳහා නියම බලධරයකු වශයෙන් බලය පවරනු ලැබූ වෙන යම් රජයේ නිලධරයෙක් අදහස් වේ;

"යැපෙන්නා" යන්නෙන්, රජයේ නිවාසයක පදිංචිකරු [illegible] වූ විට, භාර්යාව/ස්වාමිපුරුෂයා හෝ දරුවෙකු හෝ අන් ඥාතියෙක් පදිංචිකරුගේ යැපෙන්නකු වූ යම් තැනැත්තකු අදහස් වන අතර, ඒ නිවාසයෙහි විධිමත් පදිංචිකරු විසින් අවසර සඳහා ලබා සිටින වෙනත් යම් තැනැත්තෙක් ද එයට ඇතුළත් වේ;

"රජයේ නිවාසය" යන්නෙන් යම් තැනැත්තකුට රජය විසින් හෝ වෙනුවෙන් පවරනු ලැබූ [illegible] කාර්යයක් සඳහා පදිංචි වී ඇති හෝ [illegible] කරනු ලබන යම් ගොඩනැගිල්ලක් හෝ කාමරයක් හෝ වෙනත් ඉඩකඩක් අදහස් වන අතර, ඒ ගොඩනැගිල්ල හෝ කාමරය හෝ වෙනත් ඉඩකඩ පිහිටා ඇති යම් ඉඩමක් හෝ [illegible] ද එයට ඇතුළත් වේ. එහෙත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පනවනු ලැබූ ජාතික නිවාස පනතේ V වන කොටස අදාල වන්නාවූ යම් ගෙයක් එයට ඇතුළත් නො වේ;

"පදිංචිකරු" යන්නට, මුලින් පදිංචියට ගිය තැනැත්තා මිය ගිය කල්හි, ඒ තැනැත්තාගේ යැපෙන්නෙක් ද ඇතුළත් වේ.

උපලේඛනය

"අ" ආකෘතිය

ඉඩ හැරීමේ නිවේදනය

රජයේ නිවාස (සන්තකය අයකර ගැනීමේ) පනතෙහි කාර්යයන් සඳහා නියම බලධරයකු වූ .... (නම ද පදවි නාමය ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු) .... වන මම, ... (නිවාසයෙහි ලිපිනය සඳහන් කරනු) .... දරන රජයේ නිවාසයෙහි පදිංචිකරු වූ .... (නම ද පදවි නාමය ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු) .... වන ඔබට, ... (දිනය සඳහන් කරනු) .... වන දින [illegible] (මේ නිවේදනය [illegible] සඳහන් කරන්න) තුළ—

(අ) ඔබේ යැපෙන්නන් සිටිනවා නම් ඔවුන් ද සමඟ ඒ නිවාසයේ සන්තකය අත්හරින ලෙස; සහ

(ආ) ඒ නිවාසය [illegible] සන්තකය මා හට*/මගේ [illegible] කාර්යයන් සඳහා නියම බලධරයකු වූ .... (නම ද පදවි නාමය ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු) .... හට*/මගේ .... (නම ද පදවි නාමය ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු)............ හට භාර දෙන ලෙස,

මේ පනතෙහි 3 වන වගන්තියෙන් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාර නියම කරමි.

....
නියම බලධරයාගේ අත්සන සහ මුද්‍රාව;
පදවි නාමය ඇතොත් එය.

දිනය :———.

* අදාළ නොවේ නම් කපා හරිනු.

"ආ" ආකෘතිය

නෙරපීම සඳහා ඉල්ලීම

.... සුළු අපරාධ අධිකරණය වෙතට යි. (අධිකරණයේ නම සඳහන් කරන්න).

රජයේ නිවාස (සන්තකය අපසු ලබා ගැනීමේ) පනතෙහි කාර්යයන් සඳහා නියම බලධාරියා වූ .... (නම ද පදවි නාමයක් ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු) .... වන මම එම පනතෙහි 6 වන වගන්තියෙන් මා වෙත පැවරී ඇති [illegible] [illegible] මේ ඉල්ලීම කරමින්—

(අ) පහත සඳහන් කරුණු ඉදිරිපත් කරමි, එනම්:—

(i) මම ඉහත කී නියම බලධාරියා වෙමි;

(ii) (පිටපතක් මෙම ඉල්ලීමට අමුණා ඇති) අත් හැරීමේ නිවේදනයක් .... (නිවාසයේ ලිපිනය සඳහන් කරනු) .... දරන රජයේ නිවාසයේ පදිංචිකරු වූ........(නම ද පදවි නාමයක් ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු) ....වෙත භාර කරන ලදී;

(iii) ඒ පදිංචිකරු වෙත ඒ අත් හැරීමේ නිවේදනය භාර කරනු ලැබීමට හේතු වූ කරුණ* .... වේ; තව ද

(iv) ඒ නිවාසය පිළිබඳ එම නිවේදනය [illegible] එම පනතෙහි 4 වන වගන්තියේ (ආ) ඡේදයෙහි විධිවිධාන අනුව ක්‍රියා කිරීම ඒ පදිංචිකරු විසින් පැහැර හැර තිබේ; එබැවින්,

(ආ) ඒ නිවාසයෙහි සන්තකය අපසු ලබා දෙන ලෙසත් ඒ පදිංචිකරු සහ ඔහුගේ යැපෙන්නන් සිටිත් නම් ඔවුන් ද ඒ ස්ථානයෙන් නෙරපන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමි.

....
නියම බලධාරියාගේ අත්සන සහ ඔහුගේ
පදවි නාමයක් ඇතොත් එය.

දිනය :————.

*පදිංචිකරුට රජයේ නිවාසය දෙනු ලද කාලසීමාව ගත වී තිබීම ද යන බව, [illegible] රජයේ නිවාසයෙහි පදිංචිවීමට ඔහුට සුදුසුකම් ලබා දුන් සේවා ස්ථානයෙන් [illegible] [illegible] රජයේ නිවාසය මුලින් දුන් [illegible] [illegible] ද යන බව [illegible] ඉමහත්වන් [illegible] [illegible] [illegible] සඳහන් කරනු.

"ඇ" ආකෘතිය

....................(නම ද පදවි නාමයක් ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු) ....වන මම රජයේ නිවාස (සන්තකය අපසු ලබා ගැනීමේ) පනතෙහි 6 වන වගන්තියෙන් නියමිත පරිදි—

(අ) එම පනතෙහි කාර්යයන් සඳහා මා නියම බලධාරියා බැවින්;

(ආ) (නෙරපීම සඳහා වූ මගේ ඉල්ලීමට පිටපතක් අමුණා ඇති) අත් හැරීමේ නිවේදනයක් ....(නිවාසයෙහි ලිපිනය සඳහන් කරනු) ....දරන රජයේ නිවාසයෙහි පදිංචිකරු වූ ....(නම ද පදවි නාමයක් ඇතොත් එය ද සඳහන් කරනු) .... වෙත මා විසින් භාර කරනු ලැබූ බැවින්;

(ඇ) ඒ පදිංචිකරු වෙත එම අත් හැරීමේ නිවේදනය භාර කරනු ලැබීමට හේතු වූ කරුණ*..................බවත් ; සහ ද ;

(ඈ) ඒ නිවාසය පිළිබඳ එම නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් එම පනතේ 4 වන වගන්තියේ (අ) ඡේදයෙහි නියමිත අනුව ඒ නිවස පදිංචිකරු විසින් [illegible] කර ඇති බවත්

[illegible] පුද්ගලිකව ද අවංකව ද සත්‍ය ලෙස ද මෙයින් [illegible] කර ප්‍රකාශ කරමි.

....
ප්‍රකාශකයාගේ අත්සන සහ නිලනාම
පදවි නාමක් ඇත්නොත් එය.

ප්‍රකාශක විසින්...................(දිනය සඳහන් කරනු) වන දින මා ඉදිරිපිට දී සහතික කරන ලදී.

....
සහතික කරවන තැනැත්තාගේ අත්සන
සහ පදවි නාමක් ඇත්නොත් එය.

*පදිංචිකරුව රජයේ නිවාසය දෙන ලද කාලසීමාව ගත වී තිබේ ද යන බව, හෝ රජයේ නිවාසයෙහි පදිංචිවීමට ඔහුට සුදුසුකම් ලබා දුන් අන්වර ස්ථානයෙන් පදිංචිකරු මාරු කරනු ලැබ සිටී ද යන බව, නැත් රජයේ නිවාසය මුලින් දුන් පදිංචිකරු මිය ගොස් තිබේ ද යන බව නැතහොත් ප්‍රමාණවත් ය යි සැලකෙන වෙනත් යම් හේතුවක් හෝ සඳහන් කරනු.